

ملخص الدرس السابع: مصارف الزكاة وزكاة الفطر في الفقه المالكي

يتناول هذا الدرس استكمال مصارف الزكاة في كتاب الحبل المتين على بن عاشر، مع التركيز على المصارف الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، بالإضافة إلى شرح مفصل لزكاة الفطر من حيث قدرها ووقت وجوبها ومن تجب عليه.

المصرف الثالث: الغازي (المجاهد في سبيل الله)

الغازي هو من يجب عليه الجهاد، ويعطى من الزكاة فقط في حال تلبسه بالغزو أثناء الجهاد الفعلي.

شروط الصرف

لا يعطى إلا أثناء الجهاد الفعلي، ولا يشمل غير ذلك من الأوقات.

الخلاصة: يخصص لدعم المجاهدين في سبيل الله أثناء الجهاد الفعلي، مع شروط تحدد المستحقين لتجنب الإسراف.

شروط المستحق

- أن يكون حرًا
- أن يكون ذكرًا
- أن يكون مسلمًا
- أن يكون مكلفًا
- أن يكون قادرًا على الجهاد (استطاعة)

المصرف الرابع: العتق (عتق الرقيق)

العتق هو شراء الوالي أو من يولى الزكاة لرقيق مؤمن لا عقد حرية فيه، ثم عتقه.

مثال توضيحي

إذا كان الرقيق نصف حر (دفع 50 دينارًا من 100)، فلا يجوز عتقه من الزكاة.

ملاحظة: هذه الممارسة نادرة اليوم، لكنها موجودة في بعض البلدان.

الشروط الأساسية

- أن يكون الرقيق مؤمنًا
- ألا تكون هناك شائبة حرية فيه
- عدم دفع أي جزء من ثمن العتق مسبقًا

الخلاصة: يهدف إلى تحرير الرقيق المؤمنين الكاملين في الرق، كعمل خيري يعتمد على عدم وجود أي حرية جزئية.

المصرف الخامس: العامل على الزكاة

العامل هو من له مدخلية في الزكاة، مثل جابيها، كاتبها، مفرقها، حارسها.

الخلاصة

يخصص لدعم العاملين في إدارة الزكاة، بغض النظر عن غناهم، كتعويض عن جهدهم.

مثال عملي

الذي يجمع الزكاة من أصحابها ويحصيلها، يأخذ حقه كأجرة على عمله.

حكم إعطاء العامل

يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيًا، لأنها أجرته مقابل عمله.

المصرف السادس: المدين (الغارم)

المدين هو الغارم، من وقع عليه دين بسبب إصلاح ذات البين أو جرائم غير مقصودة.

حالات الاستحقاق

يعطى لتسديد دينه إذا لم يكن له مال يفي به، ويشمل الذي يصلح بين متخاصمين أو يضمن دينًا لمصلحة عامة.

أمثلة توضيحية

- من يصلح بين قبيلتين متخاصمتين فيدفع دية
- من يرتكب جريمة غير مقصودة

الاستثناءات

لا يشمل الديون الشخصية أو الجرائم المقصودة.

الخلاصة: يساعد في تسديد الديون الناتجة عن مصالح عامة أو حوادث غير مقصودة، لتخفيف العبء عن المسلمين.

المصرف السابع: مؤلف القلب

مؤلف القلب هو الكافر الذي يُرجى إسلامه، أو المسلم الضعيف الإيمان لتقويته، أو الشرير ليكف شره.

أمثلة توضيحية

كافر يُرجى إسلامه فيُعطى مالاً للإقناع، أو مسلم ضعيف لتقوية إيمانه.

- الكافر المرجى إسلامه
- المسلم الضعيف الإيمان
- الشرير ليكف شره

ملاحظة: لا يشمل الكفار غير المرجى إسلامهم.

الخلاصة: يهدف إلى جذب القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها، سواء للكفار أو المسلمين الضعفاء، كوسيلة دعوية.

المصرف الثامن: ابن السبيل (المحتاج الغريب)

ابن السبيل هو المسافر المنقطع به السبل، محتاج للمال للوصول إلى بلده.

حكم الإعطاء

يعطى ما يكفيه للعودة، حتى لو كان غنيًا في بلده، بشرط أنه مسافر في طاعة أو مباح.

مثال عملي

مسافر فقد ماله في السفر فيُعطى ليصل إلى وجهته.

الاستثناء

لا يشمل السفر في معصية.

الخلاصة: يدعم المسافرين المنقطعين لضمان عودتهم آمنين، بغض النظر عن غناهم الأصلي، شريطة أن يكون السفر مشروعًا.

زكاة الفطر: القدر والوجوب

زكاة الفطر طهارة للصائم وإغناء للفقراء، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة.

1

قدرها

صاع (أربعة أمداد، مد النبي = 500 غرام
تقريبًا، أي 2 كيلو غرام) من غالب قوت أهل
البلد، أو قيمتها.

2

من تجب عليه

تجب على كل مسلم عن نفسه وعن من تلزمه
نفقته (حر مسلم مكلف). مثال: تجب على
الزوج عن زوجته وأولاده، وعلى من ينفق
عليهم.

3

وقت الوجوب

ما فضل عن قوت يوم العيد وليلته قبل
الصلاة.

زكاة الفطر: الغرض والحكمة

غرض زكاة الفطر إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَغْنُوهُمْ عَنِ السَّوَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ".

الحكمة الأولى

طهارة للصائم من الرفث واللغو

الحكمة الثانية

إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال

الحكمة الثالثة

تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم

الخلاصة: زكاة الفطر طهارة للصائم وإغناء للفقراء، قدرها صاع عن كل مسلم حر، تجب قبل صلاة العيد لتغطية حاجة يوم الفطر.

الخاتمة

الدرس يوضح باقي مصارف الزكاة (الغازي، العتق، العامل، المدين، مؤلف القلب، ابن السبيل) مع شروطها، ثم يشرح زكاة الفطر قدرها ووجوبها لإغناء الفقراء يوم العيد.

شكر الله لكم حسن الإصغاء واستماعكم... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هذا الدرس يختتم شرح مصارف الزكاة الثمانية في الفقه المالكي، ويوضح أهمية زكاة الفطر كفريضة مستقلة تهدف إلى تطهير الصائم وإغناء الفقراء في يوم العيد المبارك.